

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1342/2535

นาง หนู เล็ก คำ สอน ทา
นาง ผาน บุดดีด้อย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1629

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 145, มาตรา 148, มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา
183, มาตรา 249

แม้ในคำบรรยายฟ้องของโจทก์จะกล่าวอ้างเพียงว่า จำเลยทั้งสองไปคัดค้านการขออนุญาตที่ดินของโจทก์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยไม่ระบุว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานแสดงถึงสิทธิการครอบครองแปลงใดก็ตาม แต่เมื่อจำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามส.ค.1 เลขที่ 180 โจทก์ก็ไม่ปฏิเสธว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงอื่นแต่กลับแถลงรับในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นว่า ที่ดินพิพาทตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินพิพาทซึ่งคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ดังนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงอื่นจึงขัดกับข้อเท็จจริงที่โจทก์แถลงรับในคดี และโจทก์จะฎีกาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงอื่นไม่ได้ เมื่อปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินพิพาทในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ซึ่งวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายยิ้ม จึงเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายยิ้มที่ผูกพันโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ได้แสดงสิทธิอื่นขึ้นใหม่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยที่ 2 บุตรของนายยิ้มซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ชั้นผู้สืบสันดาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629

ผู้มีสิทธิรับมรดกของนายมีมขอให้ขับไล่จำเลยที่ 2 ออกจากที่ดินพิพาทไม่ได้ เป็นฟ้องชำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ส่วนจำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีโดยอ้างว่า เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยที่ 2 จึงเป็นคำให้การที่อาศัยสิทธิของจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กับบริวารปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินมือเปล่า อันเป็นที่สวนของโจทก์ โดยไม่ได้จดทะเบียนอาศัยโจทก์ขออนุญาตออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองร่วมกันคัดค้านการออกโฉนดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยอ้างว่าได้รับยกให้ที่ดินพิพาทจากนายมีม บุตติต้อย บิดาจำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองมิให้รบกวนและแย่งการครอบครองที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 และบริวารรื้อเรือนออกจากที่ดินของโจทก์ ระหว่างที่ยังไม่รื้อเรือนให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ 1 กับบริวารจะรื้อเรือนออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่เคยขอซื้อหรืออาศัยที่ดินของโจทก์ปลูกเรือน นายมีม บุตติต้อย ได้ยกที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสองเพื่อเป็นที่ปลูกเรือนโดยให้เป็นเจ้าของร่วมกัน จำเลยที่ 1 ครอบครองทำประโยชน์เพื่อตนเองและแทนจำเลยที่ 2 มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว โจทก์เคยฟ้องผู้จัดการมรดกของนายมีมว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ไม่ใช่มรดกของนายมีม คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนายมีม โจทก์ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท คดีดังกล่าวกับคดีนี้มีคู่ความรายเดียวกัน

ประเด็นพิพาทอ้างเหตุเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์และจำเลยทั้งสองแถลงรับว่าที่ดินพิพาทเป็น
ที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินพิพาทในคดี ซึ่งถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่
2294/2522 และโจทก์รับว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรนายมีม จำเลยที่ 1 เป็นน้องสาวนาย
มีมจริง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงสั่งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทน
จำเลยทั้งสอง 800 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า แม้ในคำบรรยายฟ้องของโจทก์จะกล่าว
อ้างเพียงว่า จำเลยทั้งสองไปคัดค้านการขออนุญาตที่ดินของโจทก์ต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดิน โดยไม่ระบุว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานแสดงถึงสิทธิการครอบครองแปลงใดก็ตาม
แต่เมื่อจำเลยทั้งสองให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 180 โจทก์ก็ไม่
ปฏิเสธว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงอื่น แต่กลับแถลงรับในรายงานกระบวนการพิจารณา
ของศาลชั้นต้นว่า ที่ดินพิพาทตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินของโจทก์เป็นที่ดิน
แปลงเดียวกับที่ดินพิพาทซึ่งคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ดัง
นั้นที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงอื่น จึงขัดกับข้อเท็จจริงที่โจทก์
แถลงรับในคดี และโจทก์จะฎีกาว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงอื่นไม่ได้

เมื่อปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินพิพาทในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2294/2522 ซึ่งวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายมี้ม จึงเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายมี้มที่ผูกพันโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ได้แสดงสิทธิอื่นขึ้นใหม่โจทก์จะนำคดีมาฟ้อง จำเลยที่ 2 บุตรของนายมี้มซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ชั้นผู้สืบสันดาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 ผู้มีสิทธิรับมรดกของนายมี้มขอให้ขับไล่จำเลยที่ 2 ออกจากที่ดินพิพาทไม่ได้ เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ส่วนจำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยที่ 2 จึงเป็นคำให้การที่อาศัยสิทธิของจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ